

Lei Complementar nº 54, de 13/12/1999

Texto Atualizado

Dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG – e dá outras providências.

(Vide [Lei nº 14.447, de 28/11/2002](#).)

(Vide Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG –, considerado força auxiliar e reserva do Exército, nos termos do inciso V e do § 6º do art. 144 da Constituição da República e do inciso II do art. 142 da [Constituição do Estado](#), modificado pela [Emenda à Constituição nº 39, de 2 de junho de 1999](#), é organizado com base na hierarquia e na disciplina.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, as expressões Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar e CBMMG se equivalem.

Art. 2º – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é um órgão com regime especial de administração centralizada, na forma de legislação estadual, e, como tal, integra-se ao sistema da administração geral do Estado.

CAPÍTULO II

Do Corpo de Bombeiros Militar

Seção I

da Competência

Art. 3º – Compete ao Corpo de Bombeiro Militar:

I - coordenador e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio e explosão em locais de sinistro, busca e salvamento;

(Vide art. 2º da **Lei nº 14.130, de 19/12/2001.**)

II - atender a convocação, à mobilização do Governo Federal inclusive, em caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como participante da defesa interna e territorial;

III - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e dos seus bens contra incêndios e pânico e outras previstas em lei, no Estado;

IV - exercer a polícia judiciária militar, relativamente aos crimes militares praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da legislação federal específica;

V - incentivar a criação de Bombeiros não militares e estipular as normas básicas de funcionamento e de padrão operacional;

VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades civis que atuam em sua área de competência;

VII - aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais e buscar novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população.

Art. 4º - Ao Corpo de Bombeiros Militar é assegurada autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente:

I - elaborar a sua programação financeira anual e acompanhar e avaliar sua implementação, segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - elaborar folha e demonstrativos de pagamento e decidir sobre a situação funcional de seu pessoal ativo e inativo, constituído pelos militares, integrantes dos quadros específicos da Corporação;

III - executar contabilidade própria;

IV - adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos.

§ 1º - As atividades de planejamento e orçamento e de administração financeira e contabilidade subordinam-se administrativamente ao Comando-Geral da Corporação e tecnicamente às Secretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e da Fazenda, respectivamente.

§ 2º - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros órgãos e entidades da administração pública estadual, as atividades de administração, de seu pessoal militar inclusive, subordinam-se técnica e administrativamente ao Comando-Geral da Corporação.

Art. 5º - O Corpo de Bombeiros Militar subordina-se diretamente ao Governador do Estado.

Art. 6º - A administração, o comando e o emprego da Corporação são de competência e responsabilidade do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, assessorado pelas unidades de direção.

Seção II

Da Estrutura Orgânica

Art. 7º - O Corpo de Bombeiros Militar tem a seguinte estrutura:

I - Unidades de Direção Geral;

II - Unidades de Direção Intermediária;

III - Unidades de Execução.

Art. 8º - As Unidades de Direção Geral exercem o comando e a administração da Corporação, cabendo-lhes:

I - o planejamento geral e a organização da Corporação, atendidas as necessidades de pessoal e material e os seus objetivos;

II - o acionamento, por meio de diretrizes e ordens, das unidades de apoio e das de execução, fiscalizando-as e coordenando-as.

Art. 9º - As Unidades de Direção Intermediária são responsáveis pela condução das respectivas unidades nas atividades operacionais, de pessoal e de material da Corporação, de acordo com as diretrizes e ordens das Unidades de Direção Geral.

Art. 10 - As Unidades de Execução realizam as atividades operacionais e de apoio, de acordo com as diretrizes das Unidades de Direção.

Seção III

Da Direção Geral

Art. 11 – As Unidades de Direção Geral compõem o Comando-Geral da Corporação, compreendendo:

- I – o Gabinete do Comandante-Geral;
- II – o Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar.

Seção IV

Do Comandante-Geral

Art. 12 – O Comandante-Geral será um oficial do último posto do Quadro de Oficiais Bombeiros Militar – QOBM –, preferencialmente da ativa, podendo ser um Oficial da reserva que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo do último posto da Corporação.

§ 1º – O Comandante-Geral é responsável pelo comando e pela administração geral da Corporação.

§ 2º – O provimento do cargo de Comandante-Geral será feito por ato do Governador do Estado.

§ 3º – O Comandante-Geral tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e responsabilidades de Secretário de Estado.

§ 4º – O Comandante-Geral disporá de assistentes e de ajudantes-de-ordens.

§ 5º – O Oficial que estiver no exercício do cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar tem precedência hierárquica e funcional sobre todos os Oficiais da Corporação.

Art. 13 – O cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar é subordinado diretamente ao Governador do Estado.

Seção V

Do Estado-Maior

Art. 14 – Competem ao Estado-Maior:

- I – o estudo, o planejamento, a coordenação, a fiscalização e o controle de todas as atividades da Corporação;
- II – a elaboração das diretrizes e ordens do Comando às Unidades de Direção Intermediária e de Execução.

Parágrafo único - O Estado-Maior é constituído por:

I - Chefia do Estado-Maior;

II - Subchefia do Estado-Maior;

III - Seções do Estado-Maior.

Art. 15 - O Chefe do Estado-Maior, nomeado pelo Governador do Estado mediante indicação do Comandante-Geral, acumula as funções de Subcomandante da Corporação e é o substituto eventual do Comandante-Geral.

§ 1º - O cargo de Chefe do Estado do Estado-Maior é privativo de Coronel da ativa do QOBM, que terá precedência hierárquica sobre os demais Coronéis.

§ 2º - Cabe ao Chefe do Estado-Maior dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos do Estado-Maior e exercer as funções administrativas que lhe competem e as que lhe forem delegadas pelo Comandante-Geral.

§ 3º - O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior é o Coronel mais antigo do QOBM em atividade na Corporação.

§ 4º - O Chefe do Estado-Maior tem, no âmbito do Estado, prerrogativas e responsabilidades de Secretário Adjunto de Estado.

§ 5º Os cargos de Chefe de Seção do Estado-Maior são privativos de Tenentes-Coronéis, com atribuições definidas em regulamento próprio.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º da **Lei Complementar nº 130, de 3/12/2013.**)

§ 6º O cargo de Subchefe do Estado-Maior é privativo de Coronel da ativa do QOBM, com atribuições definidas em regulamento próprio.”.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da **Lei Complementar nº 130, de 3/12/2013.**)

Seção VI

Da Auditoria

Art. 16 - A Auditoria, unidade subordinada diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pelo exercício da auditoria de prevenção, de controle e de gestão em todas as áreas de atuação da Corporação, tanto em nível de direção quanto no nível operacional.

Seção VII

Das Diretorias

Art. 17 – As Diretorias, Unidades de Direção Intermediária, são organizadas na forma de sistema para atividades de pessoal, programação orçamentária financeira, contabilidade, auditoria e apoio logístico.

Art. 18 – Os cargos de Diretor são privativos de Coronéis da ativa do QOBM.

Art. 19 – Serão criadas, conforme as necessidades da Corporação, Diretorias de Recursos Humanos, Apoio Logístico, Contabilidade e finanças e outras.

Seção VIII

Dos Comandos Operacionais de Bombeiros

Art. 20 São seis os Comandos Operacionais de Bombeiros, cuja localização é definida em regulamento.

(*Caput* com redação dada pelo art. 2º da **Lei Complementar nº 130, de 3/12/2013.**)

§ 1º – Os Comandos Operacionais de Bombeiros, Unidades de Direção Intermediária, são responsáveis perante o Comando-Geral pela coordenação das atividades operacionais de competência do Corpo de Bombeiros Militar, em sua respectiva área de atuação, de acordo com as diretrizes e ordens emanadas do Comando-Geral.

§ 2º – O cargo de Comandante Operacional de Bombeiros é privativo de Coronéis da ativa do QOBM.

§ 3º Os Comandos Operacionais de Bombeiros a que se refere o caput se localizarão em municípios que sejam sedes de região integrada de segurança pública – Risp.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da **Lei Complementar nº 130, de 3/12/2013.**)

Seção IX

Das Unidades de Execução de Apoio

Art. 21 – Serão criadas as Unidades de Execução de Apoio para Ensino de Bombeiros, Suprimento e Manutenção, Atividades Técnicas, Ajudância-Geral e outras.

Art. 22 A Academia de Bombeiros Militar – ABM – é unidade responsável pela formação, pelo aperfeiçoamento e pela especialização de Bombeiros.

(Artigo com redação dada pelo art. 3º da **Lei Complementar nº 130, de 3/12/2013**.)

Art. 23 – O Centro de Suprimento e Manutenção – CSM –, unidade responsável pelo suprimento logístico da corporação, vincula-se à diretoria de Apoio Logístico, cabendo-lhe as atividades de recebimento, estocagem, distribuição de materiais, manutenção de viaturas e equipamentos especializados e intendência.

Art. 24 – Compete ao Centro de Atividades Técnicas – CAT –, unidade subordinada diretamente ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar:

I – pesquisar, analisar, planejar, normatizar, exigir e fiscalizar o cumprimento das disposições legais próprias dos serviços de segurança contra incêndio e pânico;

II – realizar perícias de incêndio e explosão em locais de sinistro;

III – atuar como segunda instância na análise de projetos de prevenção no Estado.

Art. 25 – A Ajudância-Geral, unidade responsável pelas funções administrativas do Comando-Geral, é subordinada diretamente a esse Comando, cabendo-lhe:

I – o trabalho de secretaria, correspondência, correio, protocolo geral, arquivo geral, boletim geral e outros;

II – o apoio ao quartel do Comando-Geral no que se refere a pessoal e material, administração financeira e contábil, almoxarifado e provisionamento;

III – a segurança do quartel do Comando-Geral.

Seção X

Das Unidades de Execução Operacional

Art. 26 – Constituem Unidades de Execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais:

I – o Batalhão de Bombeiros Militar – BBM –;

II – a Companhia Independente de Bombeiros Militar – CIA IND BM –;

III – a Companhia de Bombeiros Militar – CIA BM –;

IV – o Pelotão de Bombeiros Militar – PEL BM.

§ 1º - As unidades mencionadas no “caput” deste artigo terão especificadas em suas denominações, quando for o caso, o tipo de atividade que executam, observada a competência prevista no art. 3º desta lei.

§ 2º - As denominações das Unidades de Execução de que trata o “caput” deste artigo e o âmbito de sua atuação poderão ser alterados de acordo com as necessidades da Corporação, nos termos de resolução do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

§ 3º - (Vetado).

Art. 27 - Compete ao Batalhão e à Companhia Independente de Bombeiros Militar, unidades subordinadas diretamente ao Comando Operacional de Bombeiros, realizar ações de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, socorros de urgência e defesa civil.

Art. 28 - A subordinação, a competência e a responsabilidade territorial das Unidades de Execução Operacional do Corpo de bombeiros Militar serão definidas pelo Comando-Geral do CBMMG.

CAPÍTULO III

Do Pessoal

Seção I

Do Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar

Art. 29 - Integram o Corpo de Bombeiros Militar:

I - pessoal da ativa:

a) Oficiais, pertencentes aos seguintes quadros:

- 1) Quadro de Oficiais Bombeiros Militar - QOBM -;
- 2) Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militar - QOABM -;
- 3) Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar - QOSBM -;

b) - Praças, pertencentes aos seguintes quadros:

- 1) Quadro de Praças Bombeiros Militar - QPBM -;
- 2) Quadro de Praças Especialistas Bombeiros Militar - QPEBM -;

II - pessoal inativo:

a) pessoal da reserva remunerada: Oficiais e Praças transferidos para a reserva remunerada a partir da data da promulgação da **Emenda à Constituição nº 39, de 2 de junho de 1999**;

b) pessoal reformado: Oficiais e Praças reformados a partir da data da promulgação da **Emenda à Constituição nº 39, de 2 de junho de 1999**.

Seção II

Do Efetivo

Art. 30 – O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais será fixado em lei específica.

(Vide **Lei nº 16.307, de 7/8/2006**.)

CAPÍTULO IV

Disposições Gerais

Art. 31 – O Comandante-Geral poderá constituir comissões e assessorias para desempenho de atividades específicas, de caráter permanente ou temporário, de natureza relevante e de interesse público.

§ 1º – São de caráter permanente a Comissão de Promoções de Oficiais, presidida pelo Comandante-Geral da Corporação, e a Comissão de Promoções de Praças, presidida pelo Diretor de Recursos Humanos ou equivalente.

§ 2º – As Comissões de Medalhas serão regidas por legislação especial.

§ 3º – Para assuntos relativos a fatos estratégicos da Corporação e à mudança de sua estrutura organizacional que tenham grande repercussão política e social, serão constituídas, pelo Alto-Comando da Corporação, assessorias que decidirão, pela maioria de votos, as medidas a serem implementadas pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, cabendo ao Comandante-Geral o voto de qualidade.

§ 4º – O Alto-Comando será formado por todos os Coronéis da ativa do Corpo de Bombeiros Militar, que terá, no mínimo, três Coronéis.

§ 5º – Enquanto não forem preenchidas as vagas de Coronéis previstas, os Tenentes-Coronéis em função de comando participarão do Alto-Comando.

Art. 32 – Os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização de Oficiais e Praças Bombeiros Militar serão realizados no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ou em outras corporações.

Art. 33 – As funções de Comandante de Batalhão e de Chefe de Centro serão exercidas por Tenente-Coronel do QOBM.

Art. 34 – Ficam assegurados aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar os mesmos direitos e prerrogativas dos militares da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 35 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R\$ 637.559,72 (seiscentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), que se destinará ao atendimento das despesas de implantação da nova estrutura do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 36 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 37 – Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro de 1999.

ITAMAR FRANCO

Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves

=====

===

Data da última atualização: 4/12/2013.